

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....00038.....

Tocache **11 8 ENE 2024**



Vistos: La Resolución Directoral N° 002277-2023, el VIR-2023024030, el Informe N° 0128-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A, la Carta N° 128-GRSM/DRE-UGEL-T/D, el trámite 016-2023375492, el Informe N° 297-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, la Nota de Coordinación N° 324-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la Opinión Legal N° 116-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, el Memorando 1995-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral N° 002277, de fecha 11 de agosto del 2023, se resuelve conceder Licencia con goce de remuneraciones por maternidad a doña Doris PEREZ GUEVARA, identificada con DNI N° 27296129, profesora de la I.E. N° 0016, a partir del 11.06.2023 al 16.09.2023, para lo cual adjunta el CITT N° A-297-00012284-23;

Que, con VIR-2023024030, de fecha 31 de octubre del 2023, doña Doris PEREZ GUEVARA, identificada con DNI N° 27296129, mediante Formato Único de Trámite (FUT), refiere que teniendo descuento desde el 16 de setiembre del 2023 hasta el 31 de octubre del presente año, solicita autorizar el reembolso de sus haberes, ya que está siendo descontada por licencia de maternidad, pero cabe indicar que su licencia culminó el 16 de setiembre, y asimismo, habiendo retornado a mi centro de trabajo el 18 de setiembre del 2023;

Que, a través del Informe N° 0128-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A, de fecha 02 de enero del 2023, la Responsable de Planillas, a la solicitud presentada por doña Doris PEREZ GUEVARA, concluye lo siguiente:

- ✓ Esta Oficina de Planillas ejecuta los descuentos a la fecha que fue notificada, ingresando en el mes de agosto 30 días, setiembre 30 días, octubre 30 días y noviembre 8 días (faltando descontar).
- ✓ Ahora la mencionada docente solicita el reembolso de pago sobre la licencia que ya está aprobada con resolución y el descuento hasta octubre, dando cumplimiento.
- ✓ No teniendo que realizar ninguna devolución por estar bien el procedimiento según la documentación elaborada.
- ✓ Tener en cuenta al reemplazante quien cubrió la licencia, de realizar alguna modificación.

Que, por medio de la Carta N° 128-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 06 de noviembre del 2023, el Director de la UGELT, hace de conocimiento a doña Doris PEREZ GUEVARA, que no corresponde realizar devolución de haberes por estar procediendo conforme al pago remunerativo de la docente reemplazante que esta coberturando la licencia. La demora que generen los trámites de licencias elevados por las direcciones de las II.EE., son procedimientos inapelables.

Que, con trámite 016-2023375492, de fecha 15 de noviembre del 2023, doña Doris PEREZ GUEVARA, identificada con DNI N° 27296129, solicita recurso de reconsideración en contra de la Carta N° 128-GRSM/DRE-UGEL-T/D, para que se haga un reexamen de lo actuado, a fin de que se ordene su nulidad en todos sus extremos, y se reembolse el descuento indebido de acuerdo a ley;



Que, mediante el Informe T/ADM/G.RRHH, de fecha 24 de noviembre del 2024, la Responsable de Planillas adjuntando los actuados a fin de que Administración canalice la Opinión en especial sobre la procedencia del Recurso de Reconsideración contra T/D;

Que, con la Nota DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 30 de noviembre del 2023, la Jefe de Administración procedente el Recurso de reconsideración de doña Doris PEREZ GUEVARA UGEL-T/D, solicitando se haga un reexamen de lo actuado a fin de que extremos, y se reembolse el descuento indebido;

Que, en el TUO Procedimiento Administrativo General, aprobada por D.S. 004-2019-JUS de los Recursos Administrativos:

218.1 Los recursos administrativos son:

- a) Recurso de reconsideración
- b) Recurso de apelación Solo en caso que por ley o decreto legislativo interposición del recurso administrativo de revisión.

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días en el plazo de treinta (30) días.

Que, en el mismo texto expresa acerca del Recurso de reconsideración, señala: El recurso de reconsideración es interpuesto ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no implica apelación;

Que, el Principio de Legalidad, el Artículo 1.1) Numeral 1) del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por D.S. 004-2019-JUS, establece que los actos administrativos deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro del marco de la competencia y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, se entienden que la Administración debe ceñirse dentro de los márgenes que establece la ley, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, que la Administración Pública respete y cumpla con las normas legales al momento de emitir los actos en materia de su competencia;

Que, mediante la Opinión UGEL-T/ADM-GRRHH, de fecha 11 de diciembre del 2023, la Asesora Jurídica declara improcedente, el recurso de reconsideración solicitado por doña Doris PEREZ GUEVARA, en consideraciones expuestas y teniendo en cuenta el Informe N° 0128-2023-UGEL-T/ADM, de fecha 02 de enero del 2023, emitido por la Responsable de Planillas, a fin de que se conozca el descuento ejecutado a la mencionada docente, por materia de Planillas, la Oficina de Planillas ejecuta los descuentos a la fecha que fue notificada, días, setiembre 30 días, octubre 30 días y noviembre 08 días (faltando para realizar los descuentos respectivos tiene en consideración el padrón de docentes remitidos en su oportunidad por los Directores de las instituciones educativas).

Que, a través del Informe UGEL-T/ADM, de 11 de diciembre del 2023, la Jefe de la Oficina de Administración declara improcedente el Recurso de reconsideración solicitado por Doris PEREZ GUEVARA, por los argumentos sustentados en el Informe T/ADM/G.RRHH, de fecha 24 de noviembre del 2024, la Responsable de Planillas adjuntando los actuados a fin de que Administración canalice la Opinión en especial sobre la procedencia del Recurso de Reconsideración contra T/D;



000038

Que, con la Nota de Coordinación N° 412-2023-GRSM/DRE/DO. UE303/RR. HH, de fecha 11 de diciembre del 2023, la Responsable de Gestión de Recursos Humanos, traslada los precedentes adjuntos y la Opinión legal para que se autorice proyectar la resolución de Improcedencia, conforme a la validación expresa en la Opinión Legal N° 116-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH;

Que, con Memorando N° 1310-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 12 de diciembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud de doña Doris PEREZ GUEVARA, con DNI N° 27296129, por lo expuesto en los documentos adjuntos;

De conformidad con el Art. 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 2744.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido presentado por la docente Doris PEREZ GUEVARA, identificada con DNI N° 27296129, respecto al recurso de reconsideración a la Carta N° 128-GRSM/DRE-UGEL-T/D, donde solicita se haga un reexamen de lo actuado a fin de que se ordene su nulidad y se le reembolse el descuento indebido; por las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta el Informe N° 0128-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/T-A, de fecha 02 de enero del 2023, emitido por la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, en donde da a conocer el descuento ejecutado a la mencionada docente, por la licencia con goce por maternidad, a partir del 11.06.2023 al 16.09.2023, señalando que la Oficina de Planillas ejecuta los descuentos a la fecha que fue notificada, ingresando en el mes de agosto 30 días, setiembre 30 días, octubre 30 días y noviembre 08 días (faltando descontar), asimismo, dicha Oficina para realizar los descuentos respectivos tiene en consideración el padrón de asistencias de cada II.EE, que son remitidas en su oportunidad por los Directores de las instituciones educativas .

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MARD/JA
SEGR/R(E)RR.HH.
SVTM/TA